



Resultaten AI-verordening Beslischulp

Digitale Assistent - MijnOverheid Zakelijk - Gebruik

Digitale Assistent voor MijnOverheid Zakelijk (MOZa): een AI-gestuurde assistent die ondernemers helpt bij vragen over overheidsdienstverlening.

Ingevuld door Ravi Meijer

Gegenereerd op zaterdag 6 juni 2026 om 13:44

Bron: [AI-verordening Beslischulp](#)

Versie: development



Belangrijke informatie

Dit rapport bevat de resultaten van de AI-verordening Beslischulp. Het geeft een overzicht van uw antwoorden en de daaruit voortvloeiende conclusies.

Let op: bij het interpreteren van de resultaten zijn de volgende punten van belang:

- De AI-verordening beslischulp is een betaversie: de informatie is niet compleet en er kunnen fouten in staan. Kom je iets tegen? Mail naar: ai-verordening@minbzk.nl
- Je doorloopt de AI-verordening beslischulp op basis van je eigen antwoorden. De AI-verordening beslischulp kan niet vaststellen of jouw antwoorden waar zijn of niet.
- De AI-verordening beslischulp is geen check op jouw eigen kennis en inzichten en je blijft zelf verantwoordelijk voor de informatie die je gebruikt.
- Wij adviseren de uitkomsten van de AI-verordening beslischulp met andere experts in jouw organisatie te delen en te bespreken.
- Dit rapport is een momentopname en weerspiegelt de antwoorden die zijn gegeven tijdens het doorlopen van de AI-verordening beslischulp.
- Dit rapport is bedoeld als een hulpmiddel en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd.



AI-verordening Profiel

Categorie	Resultaat
Verantwoordelijkheid	aanbieder, gebruiksverantwoordelijke
Operationeel	in gebruik
Soort toepassing	AI-systeem
Risicogroep	geen hoog-risico AI
Transparantieverplichting	transparantieverplichting
Open source	open-source



Antwoorden

Vraag 1.1: Bevat de (beoogde) toepassing een algoritme?

Antwoord: Ja

Opmerking: Een LLM met tool-use is per definitie een algoritme.

Vraag 1.2: Ontwikkelen jullie de toepassing in eigen beheer of is/wordt deze ontwikkeld door een andere partij?

Antwoord: We ontwikkelen, maar gebruiken het niet alleen zelf

Opmerking: BZK/MOZa bouwt de assistent én zet hem onder eigen naam in. De ondernemers zijn betrokken personen, geen gebruiksverantwoordelijken: die rol blijft bij BZK.

Vraag 1.3: Is de toepassing al in gebruik of niet?

Antwoord: In gebruik

Opmerking: In de eindsituatie draait het systeem productie met echte ondernemers.

Vraag 1.4.1: Is jouw (beoogde) toepassing een AI-systeem?

Antwoord: Ja, het is een AI-systeem

Opmerking: Het systeem leidt output (antwoorden, tool-keuzes) af via inferentie en beïnvloedt zijn omgeving. Het is een AI-systeem met een specifiek doel dat een GPAI-model integreert: niet zelf "voor algemene doeleinden" (vastgezet via systeemprompt + vaste toolset).

Vraag 1.5: Is er voor de (beoogde) toepassing sprake van een uitzonderingsgrond?

Antwoord: Nee

Opmerking: Geen van de uitzonderingen geldt: het is een live publieksdienst, geen onderzoek of defensie meer.

Vraag 2.0: Op basis van de ingevulde antwoorden is de AI-verordening op jou van toepassing.

Antwoord: Naar risicogroep bepaling

Vraag 2.1: Valt de toepassing onder een van de verboden systemen uit Artikel 5 van de AI-verordening?

Antwoord: Nee

Opmerking: Geen manipulatie, social scoring, biometrische categorisatie of andere verboden praktijk.



De assistent informeert en helpt bij acties zoals indienen en opstellen.

Vraag 2.3: Is het AI-systeem bedoeld om te worden gebruikt als een veiligheidscomponent van een product dat valt onder de lijst in Bijlage I?

Antwoord: Geen van beide

Opmerking: De assistent is geen veiligheidscomponent van een machine, medisch hulpmiddel, voertuig e.d.

Vraag 2.4: Valt het AI-systeem onder een van de hoog-risico systemen uit Bijlage III van de AI-verordening?

Antwoord: Nee

Opmerking: -- MOET NOG TER BEVESTIGING VOORGELEGD WORDEN AAN EXPERT --

Bijlage III(5) ziet op AI die de toegang van natuurlijke personen tot "essentiële publieke voorzieningen en uitkeringen" = bestaanszekerheid-diensten die je ontvangt, zorg, sociale zekerheid, bijstand, huisvesting. De assistent informeert ondernemingen, beslist niet, mens houdt regie en indienen vereist bevestiging. Overweging 58 opent weliswaar breder ("nodig om volwaardig deel te nemen aan de samenleving of de levensstandaard te verbeteren"), wat je ruim zou kunnen lezen; maar de bindende tekst ("essentiële publieke bijstandsvoorzieningen en -uitkeringen") en de voorbeeldenlijst wijzen naar bestaanszekerheid, niet naar economische bedrijfsprikkels.

Verduidelijking in overweging:

1. "Natuurlijke personen." De assistent richt zich op ondernemingen: maar veel ondernemers zijn eenmanszaken / zzp'ers = natuurlijke personen.

2. "Essentiële publieke voorzieningen en uitkeringen." Overweging 58 vult dit in als bestaanszekerheid-achtige zaken: zorg, sociale zekerheid, bijstand, huisvesting, enz. Subsidies voor bedrijven (EIA, ISDE) zijn economische prikkels, geen essentiële uitkeringen in die zin. Deze horde wordt waarschijnlijk niet genomen, zolang de scope bij dit type regelingen blijft.

Let op de woordval bij "essentieel": in gewoon Nederlands is bijvoorbeeld de rapportageverplichting (informatieplicht energiebesparing) zeker essentieel: je móet rapporteren, met handhaving als je het nalaat. Maar Bijlage III(5)(a) gebruikt "essentieel" als juridische term voor voorzieningen en uitkeringen die een persoon ontvangt (overweging 58), en dat is iets anders dan "verplicht of belangrijk". Een rapportageverplichting valt daar om twee redenen buiten:

- a. Verkeerde richting. 5(a) gaat over een voorziening/uitkering die de persoon krijgt (toekennen, verminderen, intrekken). Een rapportageverplichting is het tegenovergestelde: een plicht die de ondernemer aan de overheid verschuldigd is: een nalevingslast, geen "benefit or service" die je ontvangt.
- b. Geen passende categorie. Bijlage III kent geen rubriek voor regulatoire nalevingsverplichtingen van bedrijven. De assistent opereert juist in dat compliance-domein, dat Bijlage III níét als hoog-risico aanmerkt: en handavingsgevolgen bij niet-naleven veranderen dat niet.

Kortom: noch de bedrijfssubsidies, noch de rapportageverplichting halen deze horde. Beide bevestigen eerder dat de assistent in het regulering/compliance-domein zit, buiten 5(a): de horde kantelt pas als de scope verschuift naar voorzieningen die mensen ontvangen en nodig hebben



(toeslagen, uitkeringen, inkomensondersteuning) en de assistent daar de toegang van natuurlijke personen beoordeelt of bepaalt.

3. "Beoordelen / toekennen / intrekken." Bijlage III(5)(a) vangt twee dingen: het beoordelen van aanspraken én het toekennen/intrekken. De assistent neemt de eindbeslissing niet, die ligt bij RVO/gemeente/Belastingdienst, maar RegelRecht voert wel een geïndividualiseerde beoordeling uit of een regel op iemand van toepassing is, en dat is beslissingsondersteuning die op zichzelf kan meetellen. Menselijke bevestiging haalt dat niet automatisch weg als de uitkomst materieel wordt beïnvloed. Dat de assistent niet zelf beslist, is dus een verzachtende factor, geen doorslaggevende: de classificatie leunt hier vooral op hurdle 2 (het gaat niet om essentiële voorzieningen), niet op "indienen is niet beslissen".

Hij kantelt naar hoog-risico zodra de scope verschuift naar voorzieningen die mensen ontvangen en nodig hebben, toeslagen, uitkeringen, inkomensondersteuning, en de assistent daar de toegang van natuurlijke personen beoordeelt.

Vraag 2.11: Wordt de toepassing onder een open of vrije licentie gedeeld en zijn de broncodes en parameters openbaar voor eenieder?

Antwoord: Ja

Opmerking: De applicatiecode van de Digitale Assistent is openbaar onder de EUPL-1.2 (open/vrije licentie). Het beoogde productiemodel VLAM ("Veilige Lokale AI Modellen", SSC-ICT/BZK) gebruikt zoveel mogelijk open source en bouwt naar verwachting op een Europees open-weight model (waarschijnlijk Mistral, Apache 2.0 (nog niet officieel bevestigd)). Daarmee zijn zowel broncode als modelparameters in beginsel openbaar.

Vraag 2.9: Moet het AI-systeem voldoen aan de transparantieplichtingen?

Antwoord: Ja

Opmerking: Het systeem communiceert direct met natuurlijke personen (chatbot) en genereert tekstinhoud. Dat valt onder art. 50.

Vraag 2.10: Is er een uitzondering mogelijk op de transparantieplichtingen?

Antwoord: Nee

Opmerking: De assistent dient geen opsporing/vervolg van strafbare feiten; de uitzondering is niet van toepassing.



Conclusie

Op basis van de ingevulde antwoorden is de AI-verordening op jou van toepassing. Je bent een gebruiksverantwoordelijke en aanbieder van een niet-hoog-risico AI-systeem met transparantieplichtingen.



Verplichtingen

Verplichtingen voor alle AI-systemen:

- AI-geletterdheid (Artikel 4)
- Gedragscodes voor vrijwillige toepassing van specifieke voorschriften (Artikel 95)

Geldig vanaf:

- AI-geletterdheid (Artikel 4) gaat vanaf februari 2025 in werking.
- Gedragscodes (Artikel 95) zijn vrijwillig en kunnen op elk moment na de inwerkingtreding van de AI-verordening worden opgesteld en toegepast.

Transparantieverplichtingen voor aanbieders en gebruiksverantwoordelijken van bepaalde AI-systemen (Artikel 50):

- Gebruiksverantwoordelijken van een systeem voor het herkennen van emoties of een systeem voor biometrische categorisering informeren de daaraan blootgestelde natuurlijke personen over de werking van het systeem en verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, Verordening (EU) 2018/1725 en Richtlijn (EU) 2016/680, indien van toepassing
- Gebruiksverantwoordelijken van een AI-systeem dat beeld-, audio- of videocontent genereert of bewerkt die een deepfake vormt, maken bekend dat de content kunstmatig is gegenereerd of gemanipuleerd. Wanneer de content deel uitmaakt van een kennelijk artistiek, creatief, satirisch, fictief of analoog werk of programma, zijn de transparantieverplichtingen beperkt tot de openbaarmaking van het bestaan van dergelijke gegenereerde of bewerkte content op een passende wijze die de weergave of het genot van het werk niet belemmert.

Geldig vanaf (Artikel 111):

- Voor AI-systemen in ontwikkeling geldt dat de verordening volledig in werking treedt op 2 augustus 2026, wat betekent dat deze systemen vanaf die datum aan de voorschriften moeten voldoen.
- Voor AI-systemen in gebruik die vóór 2 augustus 2026 zijn geïntroduceerd, geldt dat de verordening alleen van toepassing is als ze significante wijzigingen ondergaan, maar voor AI-systemen met een hoog risico, met name die bedoeld voor overheidsgebruik, moeten aanbieders uiterlijk op 2 augustus 2030 aan alle vereisten voldoen, ongeacht ontwerpwijzigingen.



Bronnen

AI-verordening Beslischulp

<https://ai-verordening-beslischulp.apps.digilab.network>

AI-verordening Beslischulp Github

<https://github.com/MinBZK/ai-verordening-beslischulp>

Tijdlijn AI-verordening Algoritmekader

<https://minbzk.github.io/Algoritmekader/voldoen-aan-wetten-en-regels/tijdlijn-ai-verordening/>

Artikel 4 - AI-geletterdheid

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689#d1e2799-1-1

Artikel 50 - Transparantieplichtingen voor aanbieders en gebruiksverantwoordelijken van bepaalde AI-systemen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689#d1e5426-1-1

Artikel 95 - Gedragcodes voor vrijwillige toepassing van specifieke voorschriften

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689#d1e8052-1-1

Artikel 111 - Reeds in de handel gebrachte of in gebruik gestelde AI-systemen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689#d1e8928-1-1